Verlangen, dass ein Mensch eine Computerentscheidung über Sie überprüft (automatisierte Entscheidungen)

Ein Schreiben, mit dem Sie fragen, ob eine Entscheidung über Sie allein von einem Computer getroffen wurde und wie sie zustande kam, und mit dem Sie die Überprüfung durch einen Menschen verlangen.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Hinweise für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/dsr-automated-decision.html (auf Englisch). Für alle, die dieses Recht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegenüber einem Unternehmen, einer Behörde oder einer anderen Stelle in Deutschland geltend machen wollen, und für Datenschutzbeauftragte und Inhaber kleiner Unternehmen, die ein solches Schreiben erhalten.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; Urteile des Gerichtshofs der EU in den Rechtssachen C-203/22 und C-634/21, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG auf gesetze-im-internet.de, Stand: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (eine Änderung vom 3. Juli 2026 ist dort textlich eingearbeitet), gelesen am 8. November 2026

NICHT ABGEDECKT

Das gesonderte Recht auf Erläuterung nach der KI-Verordnung für einige Entscheidungen mit Hochrisiko-KI-Systemen; Regeln des Verbraucherkreditrechts zur Kreditwürdigkeitsprüfung; das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Nicht bestätigt: ob § 31 BDSG zum Scoring nach der Rechtssache C-634/21 mit Art. 22 DSGVO vereinbar ist (der Gerichtshof hat das dem nationalen Gericht überlassen). Die Datenschutzgesetze der Länder außer Bayern wurden nicht gelesen.

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Was dieses Recht bedeutet

Manche Entscheidungen trifft allein ein Computer: eine Online-Kreditablehnung, eine abgelehnte Bewerbung, ein gesperrtes Konto. Art. 22 DSGVO gibt der betroffenen Person das Recht, *„nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt“* (Art. 22 Abs. 1 DSGVO). *Profiling* ist eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, um *„bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten“*, etwa ihre Zuverlässigkeit oder ihr Verhalten (Art. 4 Nr. 4 DSGVO).

Wann eine solche Entscheidung zulässig ist

Nur wenn sie für einen Vertrag mit Ihnen erforderlich ist, durch Unionsrecht oder nationales Recht mit Schutzmaßnahmen zugelassen ist oder mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt (Art. 22 Abs. 2 DSGVO). In den Fällen von Vertrag und Einwilligung muss der Verantwortliche Ihnen *„mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung“* einräumen (Art. 22 Abs. 3 DSGVO). Solche Entscheidungen dürfen sensible Daten (Gesundheit, Religion und die anderen besonderen Kategorien) nur mit ausdrücklicher Einwilligung oder aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses und mit Schutzmaßnahmen verwenden (Art. 22 Abs. 4 DSGVO).

Was Sie erfahren können

Über das Auskunftsrecht können Sie fragen, ob solche Entscheidungen über Sie getroffen werden, und *„aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung“* verlangen (Art. 15 Abs. 1 Buchst. h DSGVO). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass die betroffene Person verlangen kann, ihr *„die Verfahren und Grundsätze zu erläutern, die bei der automatisierten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Gewinnung eines bestimmten Ergebnisses – beispielsweise eines Bonitätsprofils – konkret angewandt wurden“*. Meint der Verantwortliche, die Erläuterung enthalte Geschäftsgeheimnisse oder Daten anderer, muss er diese Informationen der zuständigen Aufsichtsbehörde oder dem zuständigen Gericht übermitteln, die die Interessen abwägen (Rechtssache C-203/22, Tenor Nr. 1 und 2).

Ein Score, den eine Wirtschaftsauskunftei erstellt, kann selbst eine solche Entscheidung sein, *„sofern von diesem Wahrscheinlichkeitswert maßgeblich abhängt, ob ein Dritter, dem dieser Wahrscheinlichkeitswert übermittelt wird, ein Vertragsverhältnis mit dieser Person begründet, durchführt oder beendet“* (Rechtssache C-634/21, Tenor).

Wohin Sie das Schreiben senden

Richten Sie das Schreiben an die Stelle, die entscheidet, warum und wie Ihre Daten verwendet werden. Das Gesetz nennt sie den *Verantwortlichen*, Sie selbst die *betroffene Person*. Die Kontaktdaten stehen in den Datenschutzhinweisen der Stelle. Viele Stellen haben einen Datenschutzbeauftragten: eine fachkundige Person innerhalb oder außerhalb der Organisation, an die man sich mit Fragen zu den eigenen Daten wenden kann. Der Verantwortliche *„veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“* (Art. 37 Abs. 7 DSGVO), und *„Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen“* (Art. 38 Abs. 4 DSGVO). Sie finden den Kontakt in den Datenschutzhinweisen, oft unter „Datenschutzbeauftragter“ oder „Datenschutz-Kontakt“.

Wählen Sie einen Weg, der einen Nachweis hinterlässt: E-Mail, das Formular der Stelle oder Einschreiben. Bewahren Sie eine Kopie auf und notieren Sie, wann das Schreiben angekommen ist, denn mit dem Eingang beginnt der Lauf der Frist (sie endet am gleichen Datum des Folgemonats oder, wenn es dieses Datum nicht gibt, am letzten Tag des Folgemonats). Der Verantwortliche *„erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte“* (Art. 12 Abs. 2 DSGVO). Wenn Sie per E-Mail schreiben, kommt die Antwort nach Möglichkeit ebenfalls auf elektronischem Weg, sofern Sie nichts anderes angeben (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Wie viel Zeit der Verantwortliche hat

Der Verantwortliche muss Ihnen *„unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags“* mitteilen, was er auf Ihren Antrag hin unternommen hat. Die Frist *„kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist“*; das muss er Ihnen aber innerhalb des ersten Monats mitteilen und begründen (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, berechnet den Monat nach der Verordnung Nr. 1182/71: Geht ein Antrag am 5. März ein, hat der Verantwortliche *„bis einschließlich 5. April Zeit“*. *„Fällt der letzte Tag dieser Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so hat der Verantwortliche bis zum folgenden Arbeitstag Zeit, um zu antworten“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffern 160 und 161, S. 59 und 60; Verordnung Nr. 1182/71, Artikel 3). Der Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch) berechnet die Fristtermine.

Wenn keine Antwort kommt oder die Antwort eine Ablehnung ist

Wird der Verantwortliche auf Ihren Antrag hin nicht tätig, muss er Sie innerhalb eines Monats *„über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen“* unterrichten (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Eine *Aufsichtsbehörde* ist die staatliche Datenschutzbehörde. Sie können sich beschweren, *„insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des*

mutmaßlichen Verstoßes“ (Art. 77 DSGVO). Das Werkzeug Which regulator? von Fino (auf Englisch) und die Liste der Mitglieder des EDSA nennen die Anschriften; zu Deutschland siehe unten. Fügen Sie Ihr Schreiben, den Nachweis des Eingangsdatums und eine etwaige Antwort bei.

Klage vor Gericht. Sie können auch vor den Gerichten des Mitgliedstaats klagen, in dem der Verantwortliche eine Niederlassung hat, oder, außer wenn er eine Behörde ist, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren Aufenthaltsort haben (Art. 79 DSGVO). Beschwerde und Klage können *„nebeneinander und unabhängig voneinander“* ausgeübt werden; *„die Modalitäten des Zusammenspiels dieser Rechtsbehelfe zu regeln“*, obliegt den Mitgliedstaaten (Rechtssache C-132/21, Tenor). Das zuständige Gericht in Deutschland nennt der Abschnitt unten.

Das Schreiben

Füllen Sie die Felder in geschweiften Klammern aus, streichen Sie die Zeilen, die nicht zutreffen, und bewahren Sie eine Kopie auf. Als Bezug nennen Sie die Kundennummer oder die Konto-E-Mail-Adresse, unter der die Stelle Sie kennt: So findet sie Ihre Daten, ohne weitere Angaben anfordern zu müssen.

Als Inhalt der Entscheidung schreiben Sie zum Beispiel: meinen Kreditantrag abgelehnt, meine Bewerbung abgelehnt oder mein Konto geschlossen.

IHR NAME, IHRE ANSCHRIFT, IHRE E-MAIL-ADRESSE

NAME DER STELLE, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ODER DATENSCHUTZ-KONTAKT,
ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE

DATUM

Betreff: Automatisierte Entscheidung über mich: Antrag auf Auskunft und Überprüfung durch einen Menschen (Art. 15 Abs. 1 Buchst. h und Art. 22 DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich schreibe Ihnen wegen Ihrer Entscheidung vom DATUM, Aktenzeichen AKTENZEICHEN, mit der Sie WAS DIE ENTSCHEIDUNG BEWIRKT HAT.

Bitte teilen Sie mir nach Art. 15 Abs. 1 Buchst. h der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mit, ob diese Entscheidung ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung einschließlich Profiling beruht. Falls ja, geben Sie mir bitte aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik, insbesondere über die Verfahren und Grundsätze, die auf meine Daten konkret angewandt wurden, um dieses Ergebnis zu erzielen, sowie über die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen für mich.

Bitte teilen Sie mir mit, auf welchen Fall des Art. 22 Abs. 2 DSGVO Sie sich stützen.

Stützen Sie sich auf einen Vertrag oder auf meine ausdrückliche Einwilligung, verlange ich das Eingreifen einer Person auf Ihrer Seite, möchte meinen Standpunkt darlegen und fechte die Entscheidung an (Art. 22 Abs. 3 DSGVO). Mein Standpunkt: WAS DIE PRÜFENDE PERSON WISSEN SOLLTE.

Greift keiner der Fälle des Art. 22 Abs. 2 DSGVO, verlange ich, dieser Entscheidung nicht unterworfen zu werden, und bitte um eine neue Entscheidung, bei der ein Mensch meinen Fall prüft (Art. 22 Abs. 1 DSGVO).

Zur Zuordnung meiner Daten: KUNDENNUMMER ODER KONTO-E-MAIL-ADRESSE.

Bitte antworten Sie mir innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens, wie es Art. 12 Abs. 3 DSGVO vorschreibt. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie mir dies bitte innerhalb dieses Monats unter Angabe der Gründe mit. Sollten Sie meinem Antrag nicht nachkommen, teilen Sie mir bitte die Gründe mit (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Erhalte ich keine oder nur eine unvollständige Antwort, kann ich mich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO) oder Klage erheben (Art. 79 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

IHR NAME

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Die Antworten der Stelle: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Was der Verantwortliche verlangen oder ablehnen darf

Art. 12 DSGVO erlaubt drei Dinge. **Ihre Identität prüfen**: Hat der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person“*, die den Antrag stellt, darf er nur *„zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind“* (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). **Ablehnen oder ein Entgelt verlangen**, aber nur bei *„offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen“*; der Verantwortliche *„hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen“*. Ansonsten wird alles *„unentgeltlich zur Verfügung gestellt“* (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). **Länger brauchen**: bis zu zwei weitere Monate bei komplexen oder zahlreichen Anträgen, wenn er Ihnen das innerhalb des ersten Monats mit Gründen mitteilt (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Auch das Recht eines Mitgliedstaats kann ein Recht beschränken (Art. 23 DSGVO): zu Deutschland siehe unten. Hinweis: Art. 12 Abs. 6 DSGVO nennt Anträge nach den Art. 15 bis 21. Ein Antrag auf Überprüfung durch einen Menschen nach Art. 22 Abs. 3 ist dort nicht genannt; der Auskunftsteil dieses Schreibens (Art. 15 Abs. 1 Buchst. h) schon.

Bußgeld verhängt, Art. 22 DSGVO unter den Verstößen

Foodinho s.r.l., Garante für den Schutz personenbezogener Daten (Italien), 10. Juni 2021, 2.600.000 Euro, rechtskräftig: Daten von Fahrern wurden über die Plattform und ihre Algorithmen verarbeitet; Art. 22 Abs. 3 DSGVO unter den Verstößen (2021/IT/043). Jede Geldbuße betrifft alle festgestellten Verstöße, nicht nur diesen Artikel. Beträge, Daten und Behörden wie auf den Entscheidungsseiten von Fino (Seiten auf Englisch).

Die Angaben zu den Entscheidungen stammen von enforcementtracker.com (betrieben von CMS) und GDPRhub (noyb) unter CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) sowie aus den Veröffentlichungen der Behörden selbst; jede Entscheidungsseite auf Fino nennt die Einzelheiten.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Beschwerde in Deutschland

In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Datenschutzaufsichtsbehörde, in Bayern zwei: das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz für öffentliche Stellen wie bayerische Behörden und Kommunen (Art. 15 Abs. 1 BayDSG; Art. 18 Abs. 1 und 2 BayDSG). Für private Unternehmen ist grundsätzlich die Behörde des Landes zuständig, in dem das Unternehmen niedergelassen ist: *„Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwachen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bei den nichtöffentlichen Stellen die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz“* (§ 40 Abs. 1 BDSG; das BDSG ist das Bundesdatenschutzgesetz); bei mehreren Niederlassungen in Deutschland die Behörde am Ort der Hauptniederlassung (§ 40 Abs. 2 BDSG, mit Verweis auf Art. 4 Nr. 16 DSGVO). Landes- und Kommunalbehörden beaufsichtigt nach Angaben des BfDI die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes: *„Neben der Aufsicht über die Landes- und Kommunalbehörden wird auch der nicht-öffentliche Bereich grundsätzlich von den Landesdatenschutzbehörden betreut“* (BfDI: Kontakt zu den Landesbehörden). Die öffentlichen Stellen des Bundes und, im Rahmen von § 9 BDSG, Telekommunikationsunternehmen beaufsichtigt die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) (§ 9 Abs. 1 BDSG). Die Liste der Landesdatenschutzbehörden beim BfDI nennt die Anschriften. Eine Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingeht, für die eine andere Behörde zuständig ist, gibt sie dorthin ab (§ 19 Abs. 2 BDSG).

Gericht. Eine Klage gegen einen Verantwortlichen, etwa ein Unternehmen, kann bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung befindet, oder bei dem Gericht des Ortes, an dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (§ 44 Abs. 1 BDSG). Das gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden sind (§ 44 Abs. 2 BDSG).

Beschränkungen nach deutschem Recht

§ 37 BDSG enthält eine weitere Ausnahme für Versicherungen: Das Recht aus Art. 22 Abs. 1 DSGVO besteht nicht bei Entscheidungen im Rahmen der Leistungserbringung nach einem Versicherungsvertrag, wenn dem Begehren

> der betroffenen Person stattgegeben wurde, oder wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen beruht und der Versicherer für den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfänglich stattgegeben wird, angemessene Maßnahmen trifft, darunter mindestens das Recht auf Eingreifen einer Person, auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung, und die betroffene Person über diese Rechte informiert (§ 37 Abs. 1 BDSG).

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist

EDSA: Mitglieder • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden aller EWR-Staaten

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gesetze-im-internet.de • Verwendet für: §§ 9, 19, 40 und 44 (Aufsicht und Gerichte) und die Beschränkungen des Rechts in Deutschland

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden in Deutschland

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-132/21, Urteil vom 12. Januar 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Beschwerde und Klage nebeneinander

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Art. 15 und 18 (gesetze-bayern.de) • Verwendet für: Die beiden Aufsichtsbehörden in Bayern

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-203/22, Urteil vom 27. Februar 2025 (EUR-Lex) • Verwendet für: Aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-634/21, Urteil vom 7. Dezember 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Scores als automatisierte Entscheidungen